

國立新竹高級中學校務會議提案單

提報會議：114 學年度下學期期末校務會議

案由：本校班級聯合自治會，有鑑於本校現行學生獎懲規定存在多項條文競合、用語冗詞贅字、條文排序雜亂，致學生查詢與適用上不便；且部分條文漏洞使多項應受處分之行為未能納入規範，影響學生權益與校園秩序。為提升規章完整性及可操作性，並保障學生權益，爰我國法律規範，重新新增條文及修正，擬具「國立新竹高級中學學生獎懲規定部分條文修正草案」。是否有當？敬請公決。

說明：

- 一、本校現行學生獎懲規定條文冗長、排序不一，部分條文重複或競合，學生在查詢與適用時易生困擾，且現行規範未能完整涵蓋所有應受處分之行為，存在漏洞，影響校園秩序與學生權益保障。
- 二、參照《中華民國刑法》，重新排序及新增條文，使在行為認定及處理程序上更明確、完整。
- 三、依《貪汙治罪條例》，新增班級及校級學生自治幹部之瀆職、貪汙等相關罪項，保障學生自治幹部行使權責之正當性及校園公平性。

提案人：國立新竹高級中學班級聯合自治會

國立新竹高級中學學生獎懲規定部分條文修正草案對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第十條 十三、<u>擔任班級、校級、社團或學生自治幹部，負責班級、班聯會、畢聯會、社團事務，而有下列情事之一者：</u> (一)<u>對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣，情節輕微者。</u> (二)<u>廢弛職務致影響他人權益或影響工作推展，情節輕微者。</u> (三)<u>擔任班級代表或學生議員，於任期內無正當理由二次以上未出席班級代表大會或學生議會會議者。</u>	第十條 十三、擔任各級自治幹部、負責班級或社團事務、或師長交付任務，不負責盡職，致影響他人權益或影響工作推展，經勸導後仍不改進者。	一、參照《中華民國刑法》第一百二十九條第二項、第一百三十條及《貪汙治罪條例》第六條第一項第一款修正條文，使其符合明確性原則。 二、酌修用字，將各級幹部改為「校級」或「學生自治幹部」以符合明確性原則。 三、將「經勸導後仍不改進者」改為情節輕微者並於本規定第十一條、第十二條新增同條文使之得以情節輕重處罰。
第十條 十四、非課程教學需要，於<u>學習時段</u>使用撲克牌、天九牌、四色牌、麻將、骰子或自製賭具等不具教育目的之物品，經勸導後仍未改正者。	第十條 十四、非課程教學需要，於校園內使用撲克牌、天九牌、四色牌、麻將、骰子等不具教育目的之物品(含自製賭具)，經勸導後仍未改正者。	非學習時段使用本款所述之器具並未違反本國法律，且手機等電子設備亦也可以進行線上麻將、撲克牌等遊戲操作。有鑑於賭博已於本規定第十二條已有規定，將禁止範圍限定於「學習時段」，並酌修正後段文字。
第十條 九、<u>非因自衛、自辯、保護合法利益、因職務報告、對於可受公評之事為適當之評論，使用言語或文字、圖片、動作或影音等，當面或藉由平面、網路或其他電子媒介侮辱、誹謗他人、致他人權益減損，侵害他人名譽，情節輕微者。</u>	第十條 九、使用言語或文字、圖片、動作或影音等，當面或藉由平面、網路或其他電子媒介<u>侵害他人名譽或侮辱、恐嚇、誹謗他人、致他人權益減損</u>，情節輕微者。	參照《中華民國刑法》第三百一十一條修改本款。原條文所述「至他人名譽損害」並未保障因自衛、自辯、保護合法利益、因職務報告、對於可受公評之事為適當之評論等行為，恐對於言論自由及吹哨者不利，故修改之。

第十條 十五、濫用<u>校園網路系統或未經允許修改公用電腦作業系統、使用介面、安裝遊戲或與公務無關之軟體、從事違法行為等</u>，情節輕微者。	第十條 十五、使用校園網路觸犯侵害智慧財產權或濫用網路系統，情節輕微者。	一、著作權之侵害已於本條第四款規定之，故刪除對於著作權法之規定。 二、對於濫用校園電腦新增明確之規定以符合明確性原則。 三、於第十一條及第十二條新增對於妨害電腦使用之懲處以符合比例原則。
第十一條 六、<u>非因自衛、自辯、保護合法利益、因職務報告、對於可受公評之事為適當之評論</u>，使用言語或文字、圖片、動作或影音等，當面或藉由平面、網路或其他電子媒介侮辱、誹謗他人、致他人權益減損，<u>侵害他人名譽</u>，情節尚非重大者。	第十一條 六、使用言語或文字、圖片、動作或影音等，當面或藉由平面、網路或其他電子媒介侵害他人名譽或侮辱、恐嚇、誹謗他人、致他人權益減損，情節尚非重大者。	參照《中華民國刑法》第三百一十一條修改本款。原條文所述「至他人名譽損害」並未保障因自衛、自辯、保護合法利益、因職務報告、對於可受公評之事為適當之評論等行為，恐對於言論自由及吹哨者不利，故修改之。
第十一條 七、<u>無正當理由未經當事人同意，私自移動、藏匿他人物品或拆閱、翻拍、側錄、下載、複製或窺看當事人未經公開之個人資料、信件、包裹、書包、行李及個人電子資訊等侵犯他人隱私相關行為</u>，情節輕微者。以開拆以外之方法，窺視其內容者，亦同。	第十一條 七、私拆他人函件者。	參照《中華民國刑法》第三百一十五條新增本款條文，以保障學生對其對其物品及個人資料之隱私權與保密權，防止未經同意擅自移動、開啟、窺視或複製他人之實體物品或電子資訊，維護校園安全與人際尊重。
第十一條 二十、<u>意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，或以不正方法由相關設備取得他人財物</u>，情節輕微者。	第十一條 二十、以電子郵件、線上留言、線上討論、電子佈告欄（BBS）、手機或類似功能之方法，從事非法軟體交易，或傳送詐欺、猥褻、騷擾之言論，拍攝、製作或傳遞不當	一、參照《中華民國刑法》第三百三十九條、第三百三十九條之一、第三百三十九條之二、第三百三十九條之三修正本款用字，以避免學生於現實從事詐欺或非法交易而不受本款處罰。

	<u>圖片、影片</u> ，情節輕微者。	二、猥褻騷擾等言論或製作、傳遞不當影片、圖片已於本條修正條文第十八款規定，故刪除之以避免競合。
(本款刪除)	第十一條 <u>二十七、蓄意嘲笑、謾罵、驚嚇、惡作劇等不受歡迎行為欺侮同學，已影響他人權益或校園公共秩序，經勸導仍不知改正者。</u>	嘲笑及謾罵若構成侮辱則應照本規定第十條第十九款、第十一條第二十一款、第十二條第二十二款懲處，倘侵害他人權益或影響公共秩序則應通報為疑似霸凌事件，若實為霸凌則應採用第十一條第二十款或第十二條第十九款懲處。且本款多項用語明顯不符明確性原則，故刪除之。
第十一條 <u>二十七、擔任班級、校級、社團或學生自治幹部，或負責班級、班聯會、畢聯會、社團事務，而有下列情事之一，情節尚非重大者：</u> <u>(一)對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者。</u> <u>(二)廢弛職務致影響他人權益或影響工作推展者。</u>	(本款新增)	一、參照《中華民國刑法》第一百二十一條、第一百二十二條、第一百二十九條第二項、第一百三十條、第一百三十一條及《貪汙治罪條例》第四條、第五條、第六條新增修正條文第六款。 二、由於班級、校級、社團、畢聯會或班聯會幹部於職務上常涉及財物管理、活動籌辦及資源分配，倘有侵占、舞弊、收受不當利益或藉職權圖利等情事，將嚴重破壞學生自治組織之信譽，並損及師生及校園整體之權益。此舉可明確劃定行為邊界，防杜弊端，確保學生自治組織健全發展，並彰顯校園廉能之價值。
第十一條 <u>二十九、無故利用工具或設備錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄、窺視、竊聽他人非公開</u>	(本款新增)	參照《中華民國刑法》第三百一十五條之一條新增第二十四款條文，以防止學生無故以錄音、照相、錄影或其他電磁紀錄方式竊錄、竊聽或窺視他人

<u>之活動、言論、談話或身體隱私部位，情節輕微者。</u>		非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位，保障個人隱私權。
第十二條 二、 <u>傷害他人之身體或健康，情節輕微者。</u>	第十二條 二、打架、毆打同學或集體械鬥，情節輕微者。	參照《中華民國刑法》第二百七十七條修正本款。傷害他人身體或健康之行為，不限於以物理敲擊或打擊方式為之，故修正本款以符合現行規範。
第十二條 三、 <u>非因自衛、自辯、保護合法利益、因職務報告、對於可受公評之事為適當之評論，使用言語或文字、圖片、動作或影音等，當面或藉由平面、網路或其他電子媒介侮辱、誹謗他人、致他人權益減損，侵害他人名譽，情節嚴重者。</u>	第十二條 三、使用言語或文字、圖片、動作或影音等，當面或藉由平面、網路或其他電子媒介侵害他人名譽或侮辱、 <u>恐嚇</u> 、誹謗他人、致他人權益減損，情節嚴重者。	茲因恐嚇已於上款規定，故刪除本款中有關恐嚇部分。
第十二條 四、 <u>竊盜、搶奪、強盜他人財物，情節輕微者。</u>	第十二條 四、竊盜行為，情節輕微者。	除竊盜外新增搶奪、強盜他人財物，以報保障學生權益防止其財產權受他人侵害。
第十二條 十、 <u>意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物、遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者。</u>	第十二條 十、拾物不送招領，據為己有，事後無悔意者。	參照《中華民國刑法》第三百五十五條、第三百五十七條修正本款，以保障學生財務於不限於他人撿拾之情況不受他人侵占。
第十二條 十四、 <u>毀棄、損壞他人之物或致令不堪用者。</u>	第十二條 十四、故意污損學校設備、佈告或師長、同學之物品者。	現行條文第十四款拆為修正條文第七款及第三十八款。
第十二條 二十、 <u>使用網路發生下列情形之一者：</u> <u>(一)無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者。</u>	第十二條 二十、以各種方式侵入校園網路伺服器，篡改學籍、成績或其他資料，情節輕微者。	參照《中華民國刑法》第三十六章修正本款，以避免學生使用電腦侵害他人權益。

<u>(二)無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者。</u> <u>(三)無故以電腦程式或其他電磁方式干擾他人電腦或其相關設備，致生損害於公眾或他人者。</u>		
第十二條 二十一、<u>意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，或以不正方法由相關設備取得他人財物，情節嚴重者。</u>	第十二條 二十一、以電子郵件、線上留言、線上討論、電子佈告欄（BBS）、手機或類似功能之方法，從事非法軟體交易，<u>或傳送詐欺、猥褻、騷擾之言論，拍攝、製作或傳遞不當圖片、影片，情節嚴重者。</u>	一、參照《中華民國刑法》第三百三十九條、第三百三十九條之一、第三百三十九條之二、第三百三十九條之三修正本款用字，以避免學生於現實從事詐欺或非法交易而不受本款處罰。 二、猥褻騷擾等言論或製作、傳遞不當影片、圖片已於本條修正條文第十一條第二十款規定，故刪除之以避免競合。
第十二條 二十七、<u>擔任班級、校級、社團或學生自治幹部，負責班級、班聯會、畢聯會、社團事務，而有下列情事之一者：</u> <u>(一)要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者。</u> <u>(二)對於違背職務之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者</u> <u>(三)對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者。</u> <u>(四)廢弛職務釀成災害者。</u> <u>(五)竊取或侵占公用或公有器材、財物者。</u> <u>(六)竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物者。</u>	（本款新增）	一、參照《中華民國刑法》第一百二十一條、第一百二十二條、第一百二十九條第二項、第一百三十條、第一百三十一條及《貪汙治罪條例》第四條、第五條、第六條新增本款。 二、由於班級、校級、社團、畢聯會或班聯會幹部於職務上常涉及財物管理、活動籌辦及資源分配，倘有侵占、舞弊、收受不當利益或藉職權圖利等情事，將嚴重破壞學生自治組織之信譽，並損及師生及校園整體之權益。此舉可明確劃定行為邊界，防杜弊端，確保學生自治組織健全發展，並彰顯校園廉能之價值。

(七)<u>藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者。</u> (八)<u>購辦公用器材、物品，浮報價額、數量、收取回扣或有其他舞弊情事者。</u> (九)<u>利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者。</u> (十)<u>募集款項或徵用財物，從中舞弊者。</u> (十一) <u>對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者。</u> (十二) <u>對於非主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者。</u>		
第十二條 二十八、<u>無正當理由未經當事人同意，私自移動、藏匿他人物品或拆閱、翻拍、側錄、下載、複製或窺看當事人未經公開之個人資料、信件、包裹、書包、行李及個人電子資訊等侵犯他人隱私相關行為，情節重大者。以開拆以外之方法，窺視其內容者，亦同。</u>	(本款新增)	參照《中華民國刑法》第三百一十五條新增第本款條文，以保障學生對其對其物品及個人資訊之隱私權與保密權，防止未經同意擅自移動、開啟、窺視或複製他人之實體物品或電子資訊，維護校園安全與人際尊重。
第十二條 二十九、<u>無故利用工具或設備錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄、窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位，情節重大者。</u>	(本款新增)	參照《中華民國刑法》第三百一十五條之一新增第本款條文，以防止學生無故以錄音、照相、錄影或其他電磁紀錄方式竊錄、竊聽或窺視他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位，保障個人隱私權。